



P U T U S A N

Nomor 1972 K/Pid/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **VALERIUS PERPETUUS GURU, S.Sos.,**
alias **VERI;**

Tempat Lahir : Kupang;

Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/1 April 1972;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Perintis Kemerdekaan I, RT 001 RW
001, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan
Oebobo, Kota Kupang;

Agama : Katolik;

Pekerjaan : ASN;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang tanggal 5 Mei 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **VALERIUS PERPETUUS GURU, S.Sos alias VERI** bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merusak

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1972 K/Pid/2025



kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dakwaan Kedua Pasal 310 Ayat (2) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa VALERIUS PERPETUUS GURU, S.Sos alias VERI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 5 (lima) lembar hasil *print* penulisan Opini pada Media Online Media NTT tanggal 20 Oktober 2023 dengan Judul Reformasi Birokrasi Versus Pejabat Korup di NTT dengan penulis atas nama Valerius P. Guru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* warna biru dengan merek Vivo;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 215/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 30 Juni 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VALERIUS PERPETUUS GURU, S.Sos alias VERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencemaran nama baik melalui media on-line” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) lembar hasil *print* penulisan Opini pada Media Online Media NTT tanggal 20 Oktober 2023 dengan Judul Reformasi Birokrasi Versus Pejabat Korup di NTT dengan penulis an. Valerius P. Guru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* warna biru dengan merek Vivo;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1972 K/Pid/2025



4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 92/PID/2025/PT KPG tanggal 6 Agustus 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa VALERIUS PERPETUUS GURU, S.Sos alias VERI tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 215/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 30 Juni 2025 yang dimintakan banding sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VALERIUS PERPETUUS GURU, S.Sos alias VERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran secara tertulis";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar hasil *print* penulisan Opini pada Media Online Media NTT tanggal 20 Oktober 2023 dengan Judul Reformasi Birokrasi Versus Pejabat Korup di NTT dengan penulis atas nama Valerius P. Guru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* warna biru dengan merek Vivo;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta Pid/2025/PN Kpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2025, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2024 bertindak untuk

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1972 K/Pid/2025



dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta Pid/2025/PN Kpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 September 2025 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 4 September 2025;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Agustus 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 2 September 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2025 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 4 September 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang pada tanggal 11 Agustus 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Agustus 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 2 September 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1972 K/Pid/2025



menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum, pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* terhadap Terdakwa karena tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, alasan sedemikian tidak dapat dibenarkan, karena pada prinsipnya perihal pemidanaan (berat ringannya pidana) merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. Ihwal berat ringannya pemidanaan merupakan suatu hasil penilaian hakim yang didasarkan pada pertimbangan atas keterbuktian fakta hukum persidangan yang relevan, dipadankan dengan pertimbangan atas segenap hal dan/atau keadaan yang melingkupi para pelaku delik dan perbuatan para pelaku delik, yang oleh karenanya penilaian sedemikian secara *logic* dan hukum *an sich* berada dalam domain kewenangan *judex facti*. Terbukanya kewenangan *judex juris* dalam hal ini terbatas hanya dalam hal *judex facti* tidak cukup memberikan pertimbangan yang proporsional tentang landasan fakta dan keadaan/hal yang melingkupi pelaku delik dan perbuatan pelaku delik sebagai dasar dijatuhkannya pidana dimaksud;
- Bahwa sedangkan terhadap alasan Kasasi Terdakwa pada pokoknya menyatakan *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 310 Ayat (2) KUHP, karena menurut Terdakwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dan untuk itu Terdakwa harus dibebaskan, alasan kasasi sedemikian tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah tepat dan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1972 K/Pid/2025



benar dalam menerapkan hukum, dimana *judex facti* telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis berdasarkan alat bukti yang sah dan mencukupi sebagai dasar dalam menentukan kesalahan Terdakwa;

- Bahwa sesuai fakta hukum yang relevan dalam perkara *a quo*, terungkap bahwa pada tanggal 20 Oktober 2023 di kolom opini dalam link pemberitaan yang ditulis oleh Terdakwa di media online "Media NTT" dan "Jo Flobamoratas" yang menyebutkan nama Saksi Korban lengkap dengan Nomor Induk Pegawai Saksi Korban yang memberitakan bahwa Saksi Korban telah melakukan perbuatan korupsi yang didasarkan pada SK Penjatuhan Hukuman Disiplin, selain itu disebutkan Saksi Korban sebagai pejabat korup kemudian yang paling mengganggu selain sebagai pejabat yang korup itu, lalu pejabat yang korup itu dipromosi sebagai Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur kemudian disebutkan secara berulang-ulang dan atas penulisan pemberitaan Terdakwa media *online* lain juga memuat pemberitaan yang sama;
- Bahwa pemberitaan yang dilakukan oleh Terdakwa didasarkan pada hukuman disiplin terhadap Saksi Korban terkait dengan lainnya Saksi Korban dalam mengendalikan sistem aplikasi, yang mana saat itu Saksi Korban menjabat sebagai Kepala Bidang Pajak yang membangun sistem aplikasi SAMSAT On-line *real time* dan berdasarkan Nota Dinas Inspektur Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 28 Desember 2020 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan dengan dugaan penyimpangan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan hibah *dealer* pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Saksi Korban dianggap bertanggungjawab karena ada kelemahan di dalam aplikasi SAMSAT on-line tersebut, sehingga Saksi Korban mendapatkan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat dari Golongan IV.b ke IV.a, tetapi tidak ada pencopotan atau penurunan jabatan, dan terkait hukuman disiplin tersebut

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1972 K/Pid/2025



Saksi Korban tidak pernah dipanggil untuk diperiksa dan juga tidak mengetahui apakah ada penyimpangan atau tidak;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa *shock* karena sebelumnya Saksi Korban tidak pernah dijatuhi hukuman menyangkut dengan korupsi atau pidana lainnya sebagaimana dalam opini pada berita yang dituliskan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka perbuatan materiil Terdakwa sedemikian jelas merupakan perbuatan yang telah memenuhi seluruh unsur delik dalam Pasal 310 Ayat (2) KUHP, sehingga karenanya terbukti, bahwa tidak terdapat adanya kesalahan penerapan hukum oleh *judex facti* dalam putusannya;
- Bahwa berdasarkan fakta di atas, *judex juris* menilai mengenai pidana yang dijatuhkan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Kupang terhadap Terdakwa atas keterbuktian delik yang telah dilakukannya tersebut, dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) alasan-alasan yang mendasari dijatuhkannya pidana tersebut, termasuk keadaan yang memberatkan dan meringankan dari Terdakwa yang belum pernah dihukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah pula memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, *judex juris* menilai pidana yang dijatuhkan *judex facti* terhadap terdakwa tersebut dalam perkara *a quo* telah tepat dan dirasa adil, serta telah cukup mengusung segenap esensi pembedaan yang relevan, karenanya tidak lagi terdapat alasan yang dibenarkan secara hukum bagi *judex juris* untuk memeriksa dan menilai kembali berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* tersebut, sehingga karenanya terbukti tidak terdapat kesalahan penerapan hukum oleh *judex facti* dalam putusannya;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1972 K/Pid/2025



- Bahwa dalil alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa selebihnya pada prinsipnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 310 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KOTA KUPANG** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa VALERIUS PERPETUUS GURU, S.Sos., alias VERI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1972 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **27 November 2025** oleh **Dr. Dwiarto Budi Santiarso, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Adiaty Rovita, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

TTD

Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.

TTD

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis

TTD

Dr. Dwiarto Budi Santiarso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

TTD

Adiaty Rovita, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.

NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1972 K/Pid/2025